



PUTUSAN

Nomor 945 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. NURDIN, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bening, Nomor 7, RT 001, RW 008, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat, berkantor di Jalan Keliling/Gunung Gayo, Nomor 5, RT 003, RW 013, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. SUPARMAN (Alm.) dan NY. SARMENA (Almh.)/suami istri, diwakili oleh anak-anaknya:

1.1. HASAN HUSIN bin SUPARMAN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, (sekarang tidak diketahui lagi dalam wilayah hukum Republik Indonesia);

1.2. ASNI WATI binti SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

1.3. ASNA DEWI binti SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

1.4. RIBUT EFENDI bin SUPARMAN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, (sekarang tidak diketahui lagi dalam wilayah hukum Republik Indonesia);

1.5. HARIYANTI binti SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

1.6. SRI HARTUTI binti SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

1.7. SUKIRNO bin SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

1.8. SUKARNI binti SUPARMAN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Makmur, Nomor 108/184, RT 001, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sekarang bertempat tinggal di Jalan Erba, RT 001, RW 006, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

2. MARKAS BESAR TNI AU JAKARTA, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Nomor 1, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Marsma TNI Andi Kustoro, S.E., selaku Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafiz Erman, S.H., C.P.C.L.E., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hafiz Erman &

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



Partners, berkantor di Jalan Pisang, Nomor 18 D, Kota Pekanbaru, dan Ridwan Yunardi, S.H., M.I.Pol., selaku Kakum Lanud Roesmin Nurjadin, dan kawan-kawan, Para Tentara Nasional Indonesia pada Staf Hukum Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, berkantor di Jalan Adisujipto, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing – masing pada tanggal 7 September 2021;

- 3. CAMAT BUKIT RAYA (selaku PPAT)**, beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution, Nomor 37, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- 4. LURAH SIMPANG TIGA**, beralamat di Jalan Unggas, Nomor 7, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- 5. KETUA RUKUN WARGA (RW) 05 KELURAHAN SIMPANG TIGA**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Bei, Perum Utama Permai, Blok E, Nomor 3, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- 6. KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 005, RW 005 KELURAHAN SIMPANG TIGA**, bertempat tinggal di Jalan Torganda, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- 7. PPAT/NOTARIS EKA META RAHAYU, S.H., selaku Protokol (alm. Tajib Raharjo, S.H.), Akta Hibah, Nomor 272., tanggal 22 Juli 1994**, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 28 C, Pekanbaru;
- 8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, beralamat di Jalan Nagasakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bukti surat Penggugat adalah sah dan berharga berupa:
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 14 Maret 1996, Reg. Camat Nomor 707/Br/1996, tanggal 22 Maret 1996 a.n. Nurdin;
 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 3 Maret 2021, untuk tahun pembayaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
 3. Surat Keterangan Nomor 513/109/KTS/94, tanggal 10 September 1994 a.n. Miras;
 4. Surat Keterangan Nomor 129/KT/1985, tanggal 11 Oktober 1985 a.n. Miras;
 5. Akta Surat Kuasa Nomor 6, tanggal 7 Oktober 2015 dari R. Afrizal Hendra/Karmila Dharma Santi kepada Zulfan Irhamni, Dirut PT Klinik Properti Ing;
 6. a. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 8 Oktober 2015, a.n. Tri Kurniawan (PT Klinik Properti Ing), Reg. Nomor 493/Br/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang berasal dari: 1. Mislan, 2. Sumirat, 3. Karmila Darma Santi;
 - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 22 Februari 2011 atas nama Sumirat, Reg. Nomor 78/Br/2011, tanggal 21 Februari 2011;
 - c. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 15 April 1993 atas nama Mislan, Reg. Nomor 277/Br/1993, tanggal 15 Mei 1993, yang berasal dari Wismar Usty;
 - d. Surat Keterangan Kelurahan Nomor 584/269/1993, tanggal 15 April 1993, atas nama Wismar Usty dan Surat Keterangan Nomor 42/II/KT/1986, tanggal 24 Februari 1986, atas nama Wismar Usty;
 - e. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 27 November 2015 a.n. Tri Kurniawan (PT Klinik Properti Ing), Reg. Nomor 493/Br/2015

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $50 \times 100 = \pm 5.000 \text{ m}^2$ yang berasal dari R. Afrizal Hendra, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 3713/SH/1988, tanggal 13 Mei 1998, seluas $50 \times 100 = \pm 5.000 \text{ m}^2$;

7. Surat tanggal 9 Juli 2021, yang ditunjuk kepada Eka Meta Rahayu, S.H., selaku Protokol Alm. Tajib Raharjo, S.H.;
8. Surat Pemblokiran Sertifikat Mabas TNI AU/Panglima TNI AU, Pbr., tanggal 02 Juli 2021;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 9.300 \text{ m}^2$, sesuai batas-batas dan ukuran:
 - Utara berbatas dengan PT Klinik Properti Ing/Tri Kurniawan 124 m,
 - Selatan berbatas dengan tanah Maryono 124 m,
 - Barat berbatas dengan jalan/Miras 75 m,
 - Timur berbatas dengan Maryono/jalan 75 m,yang terletak di kawasan RT 05, RW 05, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV adalah melawan hukum;
5. Menyatakan bukti surat Tergugat IX, yang diterbitkan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum, berupa:
 1. Akta Hibah tanggal 22 Juli 1994 Nomor 272;
 2. Surat Keterangan Nomor 181.1/257/KT/1985, tanggal 24 November 1985, a.n. Suparman;
 3. Kuitansi Jual Beli Tanah, tanggal 22 Juli 1994 sebesar Rp1.000.000,00;
 4. Surat Hibah/Penyerahan Tanah di RT 01, RW 02, Sungai Mintan, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru kepada Pangkalan TNI AU Pekanbaru, tanggal 14 Juli 1994;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$, dengan batas dan ukuran:

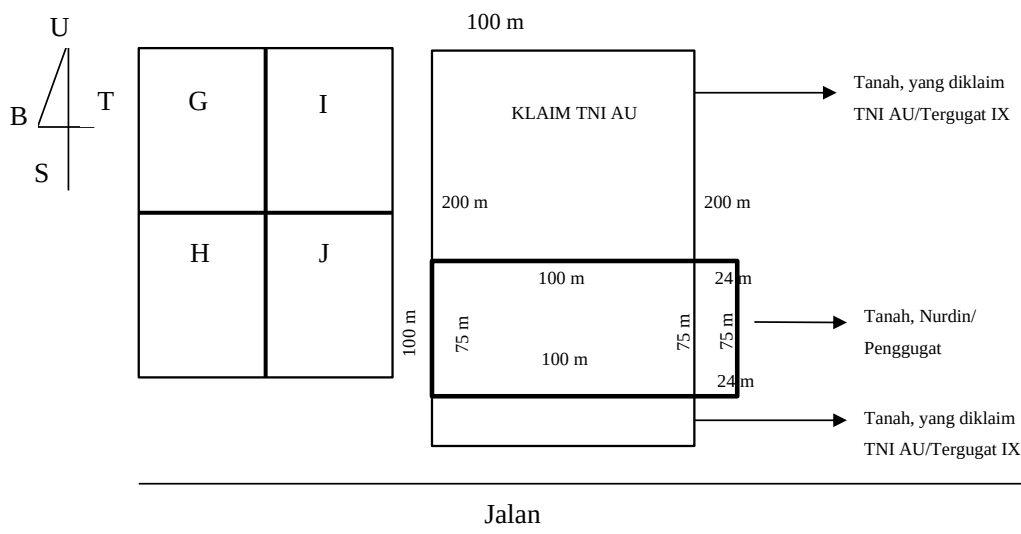
Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan gambar/peta:



7. Menghukum Tergugat IX, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, atau kuasanya tanpa ada yang dikecualikan, untuk menyerahkan tanah yang tersebut pada angka 7, dalam keadaan kosong kepada Penggugat, tanpa ada syarat apapun;
8. Menetapkan putusan serta merta, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum;
9. Menghukum Tergugat IX, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, untuk membayar biaya perkara timbul;

Subsida:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* (kekeliruan terhadap objek);
- Bahwa gugatan Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuurl libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi IX;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta Hibah Nomor 272, tanggal 22 Juli 1994, di hadapan Notaris dan PPAT Tajib Rahardjo, S.H., antara Suparman dan Mabes TNI AU yang diwakilkan oleh F. Djoko Poerwoko terhadap sebidang tanah seluas 20.000 m²;
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum:
 - Bukti Surat Keterangan Nomor 181.1/257/KT/1985, tanggal 24 November 1985, atas nama Suparman terhadap kepemilikan sebidang tanah/kebun yang terletak Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang;
 - Bukti Surat Pernyataan Hibah/Penyerahan Tanah di RT 01, RW 02 Sungai Mintan, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru kepada Pangkalan TNI-AU Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Suparman pada tanggal 14 Juli 1994 dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi I Camat Bukit Raya bernama Nadjib Effendy dan Saksi II Lurah Simpang Tiga bernama Drs. Nasri Fida;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang menguasai di atas tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan atau meninggalkan serta membongkar pagar kawat berduri yang berada di atas tanah objek sengketa;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tanah seluas 20.000 m² sesuai dengan Akta Hibah Nomor 272, tanggal 22 Juli 1994, di hadapan Notaris dan PPAT Tajib Rahardjo, S.H., antara Suparman dan Mabes TNI AU yang diwakilkan oleh F. Djoko Poerwoko adalah milik dari Penggugat Rekonvensi IX;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi menempuh upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 21 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IX dan Tergugat XV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bukti surat Penggugat adalah sah dan berharga berupa:
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 14 Maret 1996, Reg. Camat Nomor 707/Br/1996, tanggal 22 Maret 1996 a.n. Nurdin;
 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 3 Maret 2021, untuk tahun pembayaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
 3. Surat Keterangan Nomor 513/109/KTS/94 tanggal 10 September 1994 a.n. Miras;
 4. Surat Keterangan Nomor 129/KT/1985, tanggal 11 Oktober 1985, a.n. Miras;
 5. Akta Surat Kuasa Nomor 6, tanggal 7 Oktober 2015, dari R. Afrizal Hendra/Karmila Dharma Santi kepada Zulfan Irhamni, Dirut PT Klinik Properti Ing;
 6. a. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 8 Oktober 2015, a.n. Tri Kurniawan (PT Klinik Properti Ing), Reg. Nomor 493/Br/2015, tanggal

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Desember 2015, yang berasal dari: 1. Mislan, 2. Sumirat, 3. Karmila Darma Santi;
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 22 Februari 2011, atas nama Sumirat, Reg. Nomor 78/Br/2011, tanggal 21 Februari 2011;
- c. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 15 April 1993, atas nama Mislan, Reg. Nomor 277/Br/1993 tanggal 15 Mei 1993, yang berasal dari Wismar Usty;
- d. Surat Keterangan Kelurahan Nomor 584/269/1993, tanggal 15 April 1993, atas nama Wismar Usty, dan Surat Keterangan Nomor 42/II/KT/1986, tanggal 24 Februari 1986, atas nama Wismar Usty;
- e. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 27 November 2015 a.n. Tri Kurniawan (PT Klinik Properti Ing), Reg. Nomor 493/Br/2015 seluas $50 \times 100 = \pm 5.000 \text{ m}^2$ yang berasal dari R. Afrizal Hendra, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 3713/SH/1988, tanggal 13 Mei 1998, seluas $50 \times 100 = \pm 5.000 \text{ m}^2$;
7. Surat Tanggal 9 Juli 2021, yang ditunjuk kepada Eka Meta Rahayu, S.H., selaku Protokol Alm. Tajib Raharjo, S.H.;
8. Surat Pemblokiran Sertifikat Mabes TNI AU/Panglima TNI AU. Pbr. tanggal 2 Juli 2021;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 9.300 \text{ m}^2$, sesuai batas-batas dan ukuran:
- Utara berbatas dengan PT Klinik Properti Ing/Tri Kurniawan 124 m,
 - Selatan berbatas dengan tanah Maryono 124 m,
 - Barat berbatas dengan jalan/Miras 75 m,
 - Timur berbatas dengan Maryono/jalan 75 m,
- yang terletak di kawasan RT 05, RW 05, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV adalah melawan hukum;
5. Menyatakan bukti surat Tergugat IX, yang diterbitkan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum, berupa:

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023

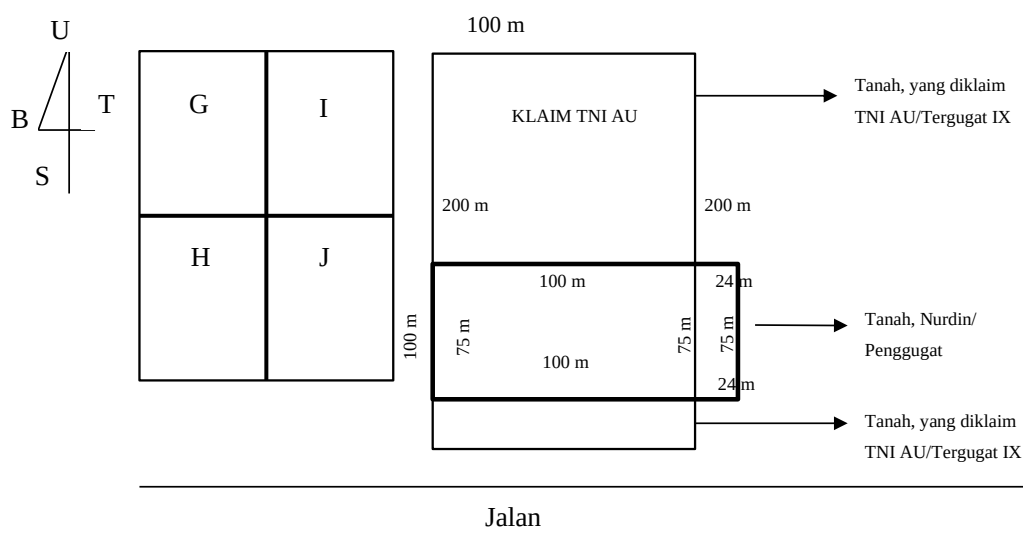
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Hibah, tanggal 22 Juli 1994, Nomor 272;
2. Surat Keterangan Nomor 181.1/257/KT/1985, tanggal 24 November 1985 a.n. Suparman;
3. Kuitansi Jual Beli Tanah, tanggal 22 Juli 1994, sebesar Rp1.000.000,00;
4. Surat Hibah/Penyerahan Tanah di RT 01, RW 02, Sungai Mintan, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru kepada Pangkalan TNI AU Pekanbaru, tanggal 14 Juli 1994;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$, dengan batas dan ukuran:
sesuai dengan gambar/peta:



7. Menghukum Tergugat IX, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV atau kuasanya tanpa ada yang dikecualikan, untuk meyerahkan tanah yang tersebut pada angka 7, dalam keadaan kosong kepada Penggugat, tanpa ada syarat apapun;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi IX untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima rupiah rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Riau telah memberikan Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PBR, tanggal 22 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IX /Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 178/Pdt.G/20221/PN Pbr., tanggal 21 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat IX/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat IX dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022, sebagaimana ternyata

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Pbr. *juncto* Nomor 100/PDT/2022/PT PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan PT Pbr, Nomor 100/PDT/2022/PT PBR., tanggal 22 Juli 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Riau yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa apabila Penggugat bermaksud menggugat objek gugatan bidang tanah yang dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



(TNI AU), seharusnya yang digugat adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai badan hukum publik yang secara struktural berada di bawah Tentara Nasional Indonesia, akan tetapi dalam perkara ini yang digugat adalah Markas Besar TNI AU sebagai Tergugat IX;

- Bahwa Markas Besar TNI AU tempat kedudukan Pimpinan TNI AU, atau tempat yang menjadi pusat markas-markas yang lain dari TNI AU, tempat/markas *a quo* bukanlah badan hukum publik (*rechtspersoon*), juga bukan orang pribadi, dengan demikian Markas Besar TNI AU bukan subjek hukum, bukan sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga tidak dibebani kewajiban hukum juga tidak dapat memiliki hak;
- Bahwa karena Markas Besar TNI AU bukan subjek hukum, namun ditarik/didudukkan sebagai Tergugat IX maka dalam surat gugatan Penggugat terdapat kesalahan subjek gugatan, dengan demikian terdapat *error in persona* dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa disamping itu masih terkait dengan eksepsi *error in persona* dalam surat gugatan, Penggugat mendudukkan beberapa pihak yang menjadi Tergugat IX, dalam komparasi Tergugat IX antara lain mencantumkan *c.q.* Wakil Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru. diwakili Wadan Lanud TNI-AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru *c.q.* Jhon Hendri (Peltu) Anggota Pangkalan TNI-AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan bukti T-IX-12 sejak tahun 2015 tidak ada lagi jabatan wakil komandan di Pangkalan TNI-AU Roesmin Nurjadin dan Peltu Jhon Hendri hanya Anggota TNI-AU tidak dapat bertindak hukum untuk dan atas nama TNI maupun TNI AU kecuali berdasarkan surat tugas dari Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Udara;
- Bahwa apabila Penggugat bermaksud hendak menarik Peltu Jhon Hendri karena ada kaitannya dengan objek perkara, maka seharusnya didudukkan sebagai pihak tersendiri, (sebagai Tergugat atau Turut Tergugat atau lainnya), dengan didudukkannya Jhon Hendri sebagai Tergugat IX menjadikan tumpang tindih dalam satu subjek gugatan yaitu

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023



dalam komparasi Tergugat IX disatu sisi dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam kualitasnya sebagai badan hukum, namun disisi lain ditariknya Jhon Hendri dalam komparasi Tergugat IX sebagai orang pribadi, komparasi Tergugat IX yang demikian menjadi kabur, oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. NURDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. NURDIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 945 K/Pdt/2023